



Nr. 18 Kabinettsitzung vom 8. Juli 1920, 12 Uhr

R 43 I/1357, Bl. 47–48

Anwesend: Koch, Brauns, v. Raumer, Giesberts, Groener; StS Geib, Joël, Walther, v. Haniel; General v. Feldmann; UStS Stock; MinR Brecht; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. Verteilung der preußischen Stimmen im Reichsrat nach Artikel 63 und 168 der Verfassung.
2. Helgoland.
3. Entwurf eines Gesetzes über eine erhöhte Anrechnung der während des Krieges zurückgelegten Dienstzeit. [...]

1. Verteilung der preußischen Stimmen im Reichsrat nach Artikel 63 und 168 der Verfassung.

Der Reichsminister des Innern teilte mit, daß nach Artikel 63 der Verfassung die Länder im Reichsrat durch Mitglieder ihrer Regierungen vertreten würden, jedoch sei die Hälfte der preußischen Stimmen nach Maßgabe eines Landesgesetzes von den preußischen Provinzialverwaltungen zu bestellen. Artikel 168 sehe für den Erlass dieses Gesetzes eine Frist von einem Jahre vor; bis zu dem Ablauf dieser Frist werden die sämtlichen preußischen Stimmen im Reichsrat von den Mitgliedern der Regierung abgegeben. Der Preußische Minister des Innern habe ihm nun mitgeteilt, daß Preußen bisher nicht in der Lage gewesen sei, ein entsprechendes Gesetz vorzulegen, es auch am liebsten die entsprechende Bestimmung in der Reichsverfassung streichen möchte; letzteres halte er jedoch für unmöglich. Es sei die Frage, ob man sich mit einer Fristerstreckung einverstanden erklären wolle¹. Nach längerer Erörterung wurde eine Verständigung dahin erzielt, daß man die in Artikel 168 vorgesehene Frist bis zum 1. April 1921 erstrecken solle². Der Reichsminister des Innern wird sich dieserhalb mit der Preußischen Regierung in Verbindung setzen und gleichzeitig versuchen, den von dort bisher erhobenen Widerspruch gegen die Einrichtung einer Zentralstelle zur Erledigung der in Artikel 18 der Reichsverfassung vorgesehenen Fragen zu beseitigen³.

¹ Siehe dazu Dok. Nr. 15.

² Siehe dazu den „Entw. eines Gesetzes zur Änderung des Art. 168 der RV“ (RT-Drucks. Nr. 268, Bd. 363). Durch das am 11.8.1920 verkündete Gesetz wurde die Fristbestimmung des Art. 168 der RV bis zum 1.7.1921 verlängert (RGBl. 1920, S. 1565).

³ Zur Regelung von Gebietsfragen gemäß Art. 18 der RV plante der RIM die Errichtung einer „Zentralstelle zur Umbildung der dt. Länder“. Preußen hatte gegen die Einrichtung dieser Zentralstelle von Anfang an Einspruch erhoben (R 43 I/1861, Bl. 7-8). Zur Zentralstelle s. auch Dok. Nr. 149.

2. Helgoland.

Der *Reichsminister des Innern* machte davon Mitteilung, daß die Einwohner von Helgoland mit der Absicht umgingen, sich vom Reiche zu trennen und den Anschluß an England zu suchen ⁴. Zur Zeit sei die Erregung besonders groß wegen des Gemeindewahlrechts, dessen Anwendung sie nur unter bestimmten Kautelen für zulässig erklären wollen. Der Grund liege darin, daß ohne eine entsprechende Änderung des Gesetzes die zur Zeit mit der Entfestigung dort vorübergehend beschäftigten Arbeiter die erdrückende Majorität in den Gemeindegörperschaften haben würden ⁵.

Staatssekretär Walther machte gleichfalls auf das Kritische der Lage aufmerksam, desgleichen *Staatssekretär Joël*, der ferner darauf hinwies, daß für das Verhalten zum großen Teil wohl auch die Steuerscheu maßgebend sei.

Es wurde beschlossen, die Angelegenheit tunlichst umgehend zu klären, insbesondere mit dem Preußischen Ministerium des Innern. Der Helgoländer Bevölkerung solle eine entsprechende Mitteilung, daß eine Stellungnahme demnächst erfolgen werde, zugeleitet werden. Der Reichsminister des Innern wird das Weitere veranlassen ⁶.

3. Entwurf eines Gesetzes über eine erhöhte Anrechnung der während des Krieges zurückgelegten Dienstzeit. [...]

⁴ Die Abtrennungsbestrebungen der Helgoländer vom Reich hatten ihre Ursache in der Frage der Weitergeltung einzelner Bestimmungen des dt.-brit. Kolonialabkommens vom 1.7.1890. Siehe dazu Dok. Nr. 15.

Nachdem wiederholte Anfragen der Helgoländer an die RReg. in dieser Angelegenheit ohne Antwort geblieben waren (R 43 I/1843, Bl. 26-27), hatten die Helgoländer der RReg. ein Ultimatum gestellt: Sollte ihrer Forderung nach Weitergewährung ihrer alten Rechte und Gewohnheiten nicht bis zum 1.5.1920 stattgegeben werden, so wollten sie sich an den Völkerbund wenden, um die Angliederung Helgolands an England oder einen anderen Staat zu erreichen (R 43 I/1843, Bl. 36 u. 45). Am 26. 4. war daraufhin in einer Sitzung im PrIMin. beschlossen worden, über die Frage der Weitergeltung der Rechte der Helgoländer ein Gutachten des RMin. und des PrJMin. einzuholen. Diese Entscheidung war den Helgoländern bekanntgegeben worden (R 43 I/1843, Bl. 50). Ein solches Gutachten des RMin. und des PrJMin. war in R 43 I nicht zu ermitteln. Aus einem Schreiben des RIM an den RK vom 8.4.1921 geht jedoch hervor, daß den Helgoländern zwar eine zollrechtliche (Zollausschlußgebiet), nicht aber eine steuerrechtliche Sonderstellung eingeräumt wurde (R 43 I/1843, Bl. 75-76).

⁵ Bis zum Jahre 1919 hatte auf Helgoland ein Gemeindewahlrecht gegolten, das der dauernd ansässigen Bevölkerung die Mehrheit in der Gemeindevertretung sicherte.

Die PrVO über die Regelung des Gemeindewahlrechts vom 21.4.1919, die auch für Helgoland galt, hatte diese Verhältnisse jedoch grundlegend verändert (Pr. Gesetzessammlung 1919, S. 13). Wahlberechtigt waren nach dieser VO u. a. alle Männer und Frauen, die in dem betreffenden Gemeindebezirk seit 6 Monaten ihren Wohnsitz hatten. Diese Bestimmung traf nun auch für die Personen zu, die sich zur Ausführung der Entfestigungsbestimmungen des VV auf Helgoland aufhielten. Sie stellten gegenüber der alteingesessenen Bevölkerung die Majorität dar. Siehe dazu die Begründung des GesEntw. zur Ergänzung des Art. 178 der RV, RT-Drucks. Nr. 269, Bd. 363.

⁶ Siehe dazu weiter Dok. Nr. 22, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 18 Kabinettsitzung vom 8. Juli 1920, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 46–47 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D18>